

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2464/2542

นางโสธรา คำปาน
นายชูเกียรติ แก้วพนม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1), มาตรา 243

บันทึกในทางทะเบียนการหย่าตามฟ้องทำที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ทำหน้าที่ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งสองจึงถือว่า เป็นกรณีที่อ้างว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาหรือข้อตกลงในการจดทะเบียนหย่านั้น แม้จำเลยและบุตรทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ตาม ก็ถือว่าสถานที่ที่ได้มีการจดทะเบียนการหย่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นในท้องที่ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงในทะเบียนการหย่าไว้แล้ว จึงถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 4 (1)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องโจทก์แล้ว ต่อมาเมื่อมีคำสั่งใหม่เป็นว่าไม่รับคำฟ้อง และให้จำหน่ายคดี เมื่อศาลสูงเห็นว่าไม่ถูกต้อง ย่อมพิพากษากลับเป็นให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องของโจทก์แล้วให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อจากกระบวนการพิจารณาที่ได้ทำไว้ก่อนวันมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความนั้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องโจทก์แล้ว ต่อมา มีคำสั่งใหม่เป็นว่าไม่รับคำฟ้อง และให้จำหน่ายคดี เมื่อศาลสูงเห็นว่าไม่ถูกต้อง ย่อมพิพากษากลับเป็นให้ศาลชั้นต้น รับคำฟ้องของโจทก์แล้วให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อจากกระบวนการพิจารณาที่ได้ทำไว้ก่อนวันมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความนั้น

(อริราช มณีภาค-ชลิต ธรรมฤาษ-สุวัตร์ สุขเกษม)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว นา

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ